

1528136-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315592/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 21489902 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4154/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2315592 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528136-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528136-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315592/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 21489902 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4154/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2315592 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO KAUAN DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 07h50, na Rua Josephina Gianinni Elias Dona Bimba, 11, Pedreira, nesta capital, FÁBIO KAUAN DOS SANTOS, qualificado às fls. 11, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 36 invólucros de cocaína (14,1 gramas), 29 invólucros de cocaína sob a forma de "crack" (6,6 gramas), 33 invólucros de maconha (68,3 gramas) e 2 frascos de lança-perfume (45 mililitros), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 77,35 (setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), provenientes do comércio ilícito de entorpecentes", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar, após o que se ratificou o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas, e subsidiariamente pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

O réu, que silenciara em sede policial, acabou por admitir os fatos em Juízo, reconhecendo que estava na posse dos entorpecentes apreendidos, exercendo a traficância no varejo, quando foi detido pelos policiais. Confessou mais, asseverando que recebia R\$ 150,00 por dia para cuidar das vendas naquela "biqueira".

A confissão se amolda às provas coligidas, por sinal já suficientemente seguras para, por si sós, alicerçar a condenação.

De fato, os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes e unívocos quanto à ocorrência: durante patrulhamento, avistaram o réu, no beco, sentado e distraído a contar dinheiro. Abordaram-no imediatamente e encontraram com ele uma bolsa em cujo interior havia bolsinhas menores que armazenavam as drogas de diversas espécies (e o laudo pericial de fls. 111/114 bem descreve tais objetos).

Estes os fatos trazidos na prova acusatória.

Nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições. Nada aponta mendacidade.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, sem nenhum motivo para que incriminassem gratuitamente o réu, e tampouco se extraíndo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor, ainda mais quando a prova acusatória vem confirmada, enfim, pela confissão e pelos elementos de materialidade apreendidos.

No mais, a quantidade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu em nenhum momento sustentou que as drogas apreendidas servissem para uso próprio.

Assim, as provas acusatórias são suficientes para o acolhimento integral da imputação.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo a pena no piso.

Na segunda fase, a confissão compensa a reincidência e as penas não se alteram, tornando-se definitivas em CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

A reincidência (ainda mais específica, como aqui ocorre) é causa obstativa expressa da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º., da Lei 11.343/06, até porque

mostra que o réu insiste na criminalidade, dela tirando sustento, e assim não é o traficante eventual objetivado pelo privilégio legal. Regime inicial fechado, único compatível com a quantidade de pena e a reincidência. Conquanto não mais seja expressamente vedada a substituição da pena corporal (posto que decreto legislativo extirpou a proibição do texto do artigo 33, § 4º., Lei 11.343/06), não se fazem presentes os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a concessão de tal benesse, dada a quantidade da pena privativa de liberdade e a reincidência.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra FABIO KAUAN DOS SANTOS, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e, ainda, ao pagamento de QUINHENTOS DIAS-MULTA, fixado o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Denego ao réu recurso em liberdade. Já não fosse pela recalcitrância no desiderato de exercer a traficância, revelador de deturpação de personalidade incompatível com a ordem pública, a própria pena aplicada revela, à saciedade, a necessidade de salvaguardar a aplicação da Lei Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Ao trânsito em julgado, fica desde já autorizada a destruição das amostras dos entorpecentes restantes, oficiando-se.

Na mesma oportunidade, promova-se a transferência do dinheiro apreendido ao FUNAD, eis que, produto da traficância, é declarado perdido em favor da União.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA